

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Amtsgericht Musterstadt, Insolvenzgericht, Geschäftsnummer 7 IN 88/26. Funktionell zuständig ist der Richter, soweit nicht nach Paragraph 18 RPflG eine Uebertragung auf den Rechtspfleger in Betracht kommt; ueber Eroeffnung, Eroeffnungsgrund und Sicherungsmassnahmen nach Paragraph 21 InsO entscheidet im streitigen Eroeffnungsverfahren der Richter.

Verfahrensart

Insolvenzeroeffnungsverfahren ueber das Vermoegen einer juristischen Person auf Antrag eines Glaebigers (Fremdantrag nach Paragraph 14 InsO). Es besteht kein Anwaltszwang; im Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht gilt Paragraph 78 ZPO nicht. Beide Beteiligte sind gleichwohl anwaltlich vertreten.

Beteiligte

Antragstellende Glaebigerin: Saegewerk Sauer GmbH, vertreten durch die Geschaeftsfuehrerin Hildegard Sauer, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt. Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 4012.

Schuldnerin: Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt. Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 7733; Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit und die Verarbeitung von Edelhoelzern. 24 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Glaebigerin: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer die Schuldnerin: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwaelte, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

Wert und Zustaeendigkeit

Ein bezifferter Streitwert wie im Zivilprozess besteht nicht. Massgeblich sind die Hoehe der glaubhaft gemachten Antragsforderung (184.500 Euro) und der voraussichtliche Wert der Insolvenzmasse; ueber die Massekostendeckung nach Paragraph 26 InsO ist gesondert zu befinden. Oertlich und sachlich zustaeendig ist das Amtsgericht Musterstadt als Insolvenzgericht nach Paragraph 3 Absatz 1 InsO in Verbindung mit Paragraph 2 Absatz 1 InsO; die Schuldnerin hat den Mittelpunkt ihrer selbststaendigen wirtschaftlichen Taetigkeit im Bezirk des Amtsgerichts Musterstadt.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Glaebigerantrag eingegangen und der Schuldnerin zugestellt; rechtliches Gehoeer gewaehrt. Die Schuldnerin hat fristgerecht Stellung genommen und ist dem Antrag entgegengetreten. Der Eroeffnungsgrund ist streitig. Ueber die Anordnung von Sicherungsmassnahmen nach Paragraph 21 InsO, die Bestellung eines vorlaeufigen Insolvenzverwalters mit Gutachtenauftrag nach Paragraph 22 InsO sowie ueber die Eroeffnung oder die Abweisung mangels Masse ist zu entscheiden.

Glaebigerantrag auf Eroeffnung des Insolvenzverfahrens

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt, Insolvenzgericht

In dem Insolvenzzeroeffnungsverfahren ueber das Vermoegen der Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, stelle ich namens und in Vollmacht der Saegewerk Sauer GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt, als Glaebigerin folgenden

Antrag

Ueber das Vermoegen der Edelholz Berlin GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, wird das Insolvenzverfahren eroeffnet.

Rechtliches Interesse und Forderung der Glaebigerin

Die Glaebigerin hat gegen die Schuldnerin eine faellige Forderung auf Werklohn fuer die Lieferung und Zuschnitt von Edelhoelzern in Hoehe von 184.500 Euro. Die Forderung ist durch Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaeftsnummer 12 B 204/26, tituliert (Anlage G 1). Die Glaebigerin hat damit ein rechtliches Interesse an der Eroeffnung des Insolvenzverfahrens im Sinne des Paragraph 14 Absatz 1 InsO; ihre Forderung und der Eroeffnungsgrund werden glaubhaft gemacht.

Aus dem Vollstreckungsbescheid wurde die Zwangsvollstreckung betrieben. Die Gerichtsvollzieherin hat ausweislich des Protokolls vom 22.04.2026 (Anlage G 2) keine pfaendbaren Gegenstaende vorgefunden; die Schuldnerin hat die Abgabe der Vermoegensauskunft angekuendigt, aber bislang nicht geleistet.

Sachverhalt und Eroeffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfaehig im Sinne des Paragraph 17 InsO. Sie hat ihre Zahlungen im Wesentlichen eingestellt.

Die titulierte Forderung der Glaebigerin von 184.500 Euro ist seit dem 28.12.2025 faellig und trotz Mahnung, Titulierung und Vollstreckungsversuch nicht ausgeglichen. Die Glaebigerin hat aus dem Markt Kenntnis davon, dass die Schuldnerin auch gegenueber weiteren Glaebigern faellige Verbindlichkeiten nicht bedient: Die Stadtwerke Musterstadt haben wegen offener Energierechnungen die Belieferung angedroht, und Loehne fuer die Belegschaft sind nach Auskunft mehrerer Mitarbeiter seit zwei Monaten rueckstaendig. Die fruchtlose Pfaendung vom 22.04.2026 indiziert die Zahlungseinstellung.

Die Schuldnerin hat ihre Zahlungen damit nicht nur stockend, sondern dauerhaft eingestellt. Eine voruebergehende Zahlungsstockung scheidet aus, weil die Liquiditaetsluecke seit mehr als drei Wochen besteht und einen erheblichen Teil der faelligen Gesamtverbindlichkeiten erfasst.

Glaubhaftmachung

- Zur Forderung der Glaebigerin: Vollstreckungsbescheid vom 14.01.2026 (Anlage G 1).
- Zur Zahlungseinstellung: Protokoll der Gerichtsvollzieherin ueber die fruchtlose Pfaendung vom 22.04.2026 (Anlage G 2) sowie eidesstattliche Versicherung der Geschaeftsfuehrerin Hildegard Sauer ueber den Forderungsverlauf und die Marktkenntnis weiterer offener Verbindlichkeiten.

- Im Uebrigen wird die Einholung eines Sachverstaendigengutachtens durch einen vom Gericht zu bestellenden vorlaeufigen Insolvenzverwalter angeregt (Paragraf 22 InsO).

Anlagenverzeichnis

- Anlage G 1: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaeftsnummer 12 B 204/26.
 - Anlage G 2: Protokoll der Gerichtsvollzieherin ueber die fruchtlose Pfaendung vom 22.04.2026.
- Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Stellungnahme der Schuldnerin

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt, Insolvenzgericht

In dem Insolvenzeroöffnungsverfahren 7 IN 88/26 betreffend die Edelholz Berlin GmbH zeige ich die Vertretung der Schuldnerin an und nehme zum Gläubigerantrag wie folgt Stellung:

Antrag

Der Antrag der Gläubigerin auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird zurueckgewiesen.

Stellungnahme

Ein Eröffnungsgrund liegt nicht vor. Die Schuldnerin ist weder zahlungsunfaehig (Paragraf 17 InsO) noch ueberschuldet (Paragraf 19 InsO).

Soweit die Gläubigerin eine Zahlungseinstellung behauptet, wird dies bestritten. Die Schuldnerin bedient ihre laufenden Verbindlichkeiten. Die fruchtlose Pfaendung vom 22.04.2026 beruht darauf, dass die werthaltigen Maschinen sicherungsuebereignet sind und das Warenlager am Pfaendungstag durch einen Grossauftrag gebunden war; ein Rueckschluss auf eine generelle Zahlungseinstellung ist daraus nicht zulaessig.

Tatsaechlich liegt allenfalls eine voruebergehende Zahlungsstockung vor. Ein Grosskunde, die Moebelwerk Tann AG, hat eine Forderung von 220.000 Euro aus dem Vertrag vom 03.02.2026 noch nicht beglichen; mit Eingang dieser Zahlung, die fuer den 15.07.2026 zugesagt ist, wird die Schuldnerin saemtliche faelligen Verbindlichkeiten ausgleichen koennen. Der Liquiditaetsstatus der Schuldnerin (Anlage S 1) weist aus, dass die innerhalb von drei Wochen verfuegbaren Mittel zusammen mit dieser zugesagten Zahlung die faelligen Verbindlichkeiten uebersteigen.

Die Forderung der Gläubigerin selbst besteht nicht mehr in voller Hoehe. Die Schuldnerin hat gegen die Gläubigerin einen Gegenanspruch wegen mangelhafter Holzlieferung in Hoehe von 96.000 Euro und hat mit Schreiben vom 30.04.2026 die Aufrechnung erklart. In Hoehe der Aufrechnung ist die Antragsforderung erloschen; der Vollstreckungsbescheid wurde im Mahnverfahren ohne Pruefung der Aufrechnung erlassen.

Eine Ueberschuldung scheidet aus. Die Schuldnerin ist nach den Verhaeltnissen des aktuellen Handelsregisterauszugs (Anlage S 2) werbend taetig; eine Fortbestehensprognose ist positiv, weil die Auftragslage gesichert ist und der Grossauftrag der Moebelwerk Tann AG die Liquiditaet wiederherstellt.

Glaubhaftmachung

- Zur fehlenden Zahlungsunfaehigkeit und zur zugesagten Zahlung: Liquiditaetsstatus zum 30.04.2026 (Anlage S 1) sowie eidesstattliche Versicherung des Geschaefsfuehrers Konrad Welp.
- Zur Aufrechnung: Aufrechnungserklaerung vom 30.04.2026 und Maengelruege vom 12.03.2026.
- Zur Fortfuehrung des Geschaefsbetriebs: Handelsregisterauszug (Anlage S 2).

Anlagenverzeichnis

- Anlage S 1: Liquiditaetsstatus der Edelholz Berlin GmbH zum 30.04.2026.
- Anlage S 2: Handelsregisterauszug der Edelholz Berlin GmbH, Stand 02.05.2026.

Renn, Rechtsanwalt

Anlage G 1 — Vollstreckungsbescheid

Amtsgericht Musterstadt, Zentrales Mahngericht, Geschäftsnummer 12 B 204/26

Vollstreckungsbescheid vom 14.01.2026

Antragstellerin und Gläubigerin: Saegewerk Sauer GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt.

Antragsgegnerin und Schuldnerin: Edelholz Berlin GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt.

Auf der Grundlage des Mahnbescheids vom 18.12.2025, der Schuldnerin zugestellt am 22.12.2025, gegen den kein Widerspruch eingelegt wurde, ergeht folgender Vollstreckungsbescheid:

Die Schuldnerin hat an die Gläubigerin zu zahlen:

Position	Betrag in Euro
Hauptforderung Werklohn aus Rechnung R-2025-1190 vom 30.11.2025	184.500
Zinsen seit 28.12.2025	gesetzlich
Kosten des Mahnverfahrens	nach Festsetzung

Die Hauptforderung betrifft die Lieferung und den Zuschnitt von Edelhoelzern gemaess Vertrag vom 10.10.2025. Der Vollstreckungsbescheid ist der Schuldnerin am 17.01.2026 zugestellt worden. Ein Einspruch ist innerhalb der Frist des Paragraf 700 ZPO in Verbindung mit Paragraf 339 ZPO nicht eingegangen; der Vollstreckungsbescheid ist rechtskraeftig und vollstreckbar.

Anlage G 2 — Protokoll ueber die fruchtlose Pfaendung

Gerichtsvollzieherin Andrea Bohl, Verteilerstelle Musterstadt, Dienstregisternummer DR II 0517/26

Pfaendungsprotokoll vom 22.04.2026

Glaebigerin: Saegewerk Sauer GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt.

Schuldnerin: Edelholz Berlin GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, vertreten durch den Geschaefsfuehrer Konrad Welp.

Vollstreckungstitel: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaftsnummer 12 B 204/26, ueber 184.500 Euro nebst Zinsen und Kosten.

Feststellungen

Ich habe am 22.04.2026 um 10.15 Uhr die Geschaeftsraeume der Schuldnerin in der Ahornstrasse 19 aufgesucht und in Gegenwart des Geschaefsfuehrers die Pfaendung versucht.

In den Geschaeftsraeumen befanden sich Maschinen und eine Hobel- und Saegestrasse. Der Geschaefsfuehrer hat erklaert und durch Sicherungsuebereignungsvertrag vom 04.03.2024 belegt, dass die werthaltigen Maschinen an die Nordbank Musterstadt sicherungsuebereignet seien. Das Warenlager sei durch einen laufenden Grossauftrag gebunden.

Pfaendbare bewegliche Sachen, die nicht durch Rechte Dritter belastet waren, konnten nicht in einem die Kosten der Verwertung uebersteigenden Umfang vorgefunden werden. Die Pfaendung blieb fruchtlos.

Der Geschaefsfuehrer hat angekuendigt, die Vermoegensauskunft nach Paragraph 802c ZPO abzugeben; ein Termin war zum Zeitpunkt der Protokollerstellung noch nicht wahrgenommen.

Anlage S 1 — Liquiditaetsstatus der Schuldnerin

Edelholz Berlin GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt

Liquiditaetsstatus zum 30.04.2026, vorgelegt durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp

Faellige Verbindlichkeiten

Glaebiger	Grund	Betrag in Euro	faellig seit
Saegewerk Sauer GmbH	Werklohn (tituliert)	184.500	28.12.2025
Nordbank Musterstadt	Kontokorrent, faelliger Teil	60.000	31.03.2026
Stadtwerke Musterstadt	Energie	18.400	15.04.2026
Belegschaft	Lohn zwei Monate	92.000	laufend
Lieferanten diverse	Material	41.000	gestaffelt
Summe faellig		395.900	

Verfuegbare und kurzfristig verfuegbare Mittel

Position	Betrag in Euro	verfuegbar innerhalb
Bankguthaben	22.000	sofort
Kasse	3.500	sofort
offene Kundenforderungen, kurzfristig	38.000	drei Wochen
Forderung Moebelwerk Tann AG	220.000	zugesagt 15.07.2026
Summe ohne Tann	63.500	drei Wochen
Summe mit Tann	283.500	nach 15.07.2026

Anlage S 2 — Handelsregisterauszug

Amtsgericht Musterstadt, Registergericht, Handelsregister Abteilung B

Auszug, Stand 02.05.2026

Feld	Eintragung
Registernummer	HRB 7733
Firma	Edelholz Berlin GmbH
Sitz	Musterstadt
Geschaeftsanschrift	Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt
Gegenstand	Handel mit und Verarbeitung von Edelhoelzern sowie verwandte Geschaefte
Stammkapital	50.000 Euro
Geschaeftsfuehrer	Konrad Welp, einzelvertretungsberechtigt
Gruendung	Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2018
letzte Eintragung	Aenderung der Geschaeftsanschrift vom 11.09.2024

Es sind keine Eintragungen ueber eine Aufloesung, eine Liquidation oder die Bestellung eines vorlaeufigen Insolvenzverwalters vermerkt; die Gesellschaft ist werbend taetig.

Hinweis und Beschluss ueber Sicherungsmassnahmen und Gutachtenauftrag

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweise an die Beteiligten

1. Die Glaebigerin wird darauf hingewiesen, dass die Schuldnerin gegen die titulierte Antragsforderung die Aufrechnung mit einem Gegenanspruch von 96.000 Euro erklart hat. Fuer die Zulaessigkeit des Antrags nach Paragraph 14 InsO ist glaubhaft zu machen, dass die Forderung trotz dieses Einwands in einem die Verfahrenskosten deckenden Umfang fortbesteht. Es wird angeregt, hierzu ergaenzend vorzutragen.
2. Die Schuldnerin wird darauf hingewiesen, dass die fuer den 15.07.2026 zugesagte Zahlung der Moebelwerk Tann AG nur dann in die Liquiditaetsbilanz nach Paragraph 17 InsO eingestellt werden kann, wenn ihr Eingang innerhalb des massgeblichen Prognosezeitraums hinreichend sicher zu erwarten ist. Die blossе Zusage genuegt nicht; es ist konkret zu Vertrag, Faelligkeit und Bonitaet des Drittschuldners vorzutragen und dies glaubhaft zu machen.
3. Beide Beteiligte erhalten Gelegenheit, binnen zwei Wochen ergaenzend Stellung zu nehmen. Das rechtliche Gehoer der Schuldnerin (Paragraph 14 Absatz 2 InsO) ist gewahrt.

Beschluss ueber Sicherungsmassnahmen nach Paragraph 21 InsO

Zur Sicherung der kuenftigen Insolvenzmasse und zur Aufklaerung des Sachverhalts wird angeordnet:

1. Es wird ein vorlaeufiger Insolvenzverwalter bestellt (Paragraph 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 InsO). Zum vorlaeufigen Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Dr. Martin Kessel, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, bestellt; die endgueltige Auswahl bleibt vorbehalten.
2. Verfuegungen der Schuldnerin sind nur noch mit Zustimmung des vorlaeufigen Insolvenzverwalters wirksam (Paragraph 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zweite Variante InsO). Eine allgemeine Verfuegungsbeschraenkung wird angeordnet; ein allgemeines Verfuegungsverbot erscheint derzeit nicht erforderlich.
3. Massnahmen der Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht unbewegliches Vermoegen betroffen ist (Paragraph 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 InsO).

Gutachtenauftrag nach Paragraph 22 InsO

Der vorlaeufige Insolvenzverwalter wird beauftragt, als Sachverstaendiger zu pruefen und gutachterlich Stellung zu nehmen,

1. ob ein Eroeffnungsgrund vorliegt, insbesondere ob die Schuldnerin zahlungsunfaehig nach Paragraph 17 InsO oder ueberschuldet nach Paragraph 19 InsO ist, und ob lediglich eine voruebergehende Zahlungsstockung gegeben ist,
2. ob eine die Verfahrenskosten deckende Masse vorhanden ist oder ein Abweisungsgrund nach Paragraph 26 InsO besteht,
3. ob und in welchem Umfang die zum 15.07.2026 zugesagte Zahlung der Moebelwerk Tann AG bei der Liquiditaetsbilanz zu beruecksichtigen ist und wie die Sicherungsuebereignung der Maschinen die freie Masse beeinflusst.

Anknuepfungstatsachen sind der Vollstreckungsbescheid (Anlage G 1), das Pfaendungsprotokoll (Anlage G 2), der Liquiditaetsstatus (Anlage S 1) und der Handelsregisterauszug (Anlage S 2). Das Gutachten ist binnen vier Wochen vorzulegen.

Entwurf Eroeffnungsbeschluss bzw. Abweisung mangels Masse

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis des Gutachtens nach Paragraph 22 InsO und dient als Tenor- und Begruendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch. Es werden zwei Entscheidungsvarianten dargestellt, die je nach Massekostendeckung in Betracht kommen.

Rubrum

Amtsgericht Musterstadt, Insolvenzgericht, Geschaeftsnummer 7 IN 88/26. In dem Insolvenzeroeffnungsverfahren ueber das Vermoegen der Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschaeftsfuehrer Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, auf Antrag der Saegewerk Sauer GmbH, Industriestrasse 7, 12345 Musterstadt.

Variante 1 — Eroeffnungsbeschluss bei kostendeckender Masse

Tenor

1. Ueber das Vermoegen der Edelholz Berlin GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, wird heute, am [Datum TT.MM.JJJJ] um [Uhrzeit] Uhr, das Insolvenzverfahren eroeffnet.
2. Zum Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Dr. Martin Kessel, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, bestellt (Paragraph 27 InsO).
3. Die Glaebiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum [Datum TT.MM.JJJJ] beim Insolvenzverwalter anzumelden (Paragraph 28 InsO).
4. Termin zur Glaebigerversammlung (Berichtstermin) und Pruefungstermin werden auf den [Datum TT.MM.JJJJ] bestimmt.
5. Personen, die Verpflichtungen gegenueber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin zu leisten.

Gruende

Der zulaessige Glaebigerantrag (Paragraph 14 InsO) ist begruendet. Die antragstellende Glaebigerin hat ihre Forderung durch den Vollstreckungsbescheid vom 14.01.2026 (Anlage G 1) und den Eroeffnungsgrund durch das Pfaendungsprotokoll (Anlage G 2) glaubhaft gemacht; das rechtliche Interesse besteht trotz der Aufrechnungseinwendung, weil die Forderung jedenfalls in einem die Verfahrenskosten deckenden Umfang fortbesteht.

Die Schuldnerin ist nach dem Ergebnis des Gutachtens zahlungsunfaehig (Paragraph 17 InsO). Sie hat ihre Zahlungen eingestellt; die Liquiditaetsluecke uebersteigt zehn Prozent der faelligen Gesamtverbindlichkeiten und besteht laenger als drei Wochen. Die zum 15.07.2026 zugesagte Zahlung der Moebelwerk Tann AG ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit innerhalb des Prognosezeitraums zu erwarten und beseitigt die Zahlungsunfaehigkeit nicht; es liegt keine blossе Zahlungsstockung vor.

Eine die Kosten des Verfahrens deckende Masse ist vorhanden, sodass eine Abweisung nach Paragraph 26 InsO ausscheidet. Die Bestellung des Insolvenzverwalters folgt aus Paragraph 27 InsO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (Paragraph 34 Absatz 2 InsO). Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen ab Zustellung beim

Amtsgericht Musterstadt oder beim Landgericht Musterstadt einzulegen (Paragrafen 569, 570 ZPO in Verbindung mit Paragraph 4 InsO).

Variante 2 — Abweisung mangels Masse

Tenor

1. Der Antrag der Saegewerk Sauer GmbH auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ueber das Vermoegen der Edelholz Berlin GmbH wird mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse abgewiesen (Paragraph 26 Absatz 1 InsO).
2. Die Kosten des Verfahrens traegt die Schuldnerin.

Gruende

Der Antrag ist zulaessig und der Eröffnungsgrund der Zahlungsunfaehigkeit nach Paragraph 17 InsO liegt vor. Nach dem Ergebnis des Gutachtens nach Paragraph 22 InsO reicht das vorhandene Vermoegen jedoch voraussichtlich nicht aus, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. Die werthaltigen Maschinen sind sicherungsuebereignet und stehen der freien Masse nicht zur Verfuegung; ein die Verfahrenskosten deckender Massebestand ist nicht festzustellen. Ein ausreichender Geldbetrag ist auch nicht nach Paragraph 26 Absatz 1 Satz 2 InsO vorgeschossen worden, nachdem der Glaebigerin Gelegenheit zur Vorschussleistung gegeben wurde.

Bei einer abweisenden Entscheidung ist die Schuldnerin in das Schuldnerverzeichnis einzutragen, soweit die Voraussetzungen vorliegen (Paragraph 26 Absatz 2 InsO).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Abweisung des Antrags mangels Masse steht der antragstellenden Glaebigerin die sofortige Beschwerde zu (Paragraph 34 Absatz 1 InsO). Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Musterstadt oder beim Landgericht Musterstadt einzulegen (Paragrafen 569, 570 ZPO in Verbindung mit Paragraph 4 InsO).